

EL GERUNDI

El gerundi és una forma no personal del verb que pot ser simple (*disposant, establint, traslladant*) o composta (*havent disposat, havent establert, havent traslladat*).

El gerundi compost indica una acció anterior a la del verb principal i generalment té un caràcter temporal o causal.

✓ **Havent examinat** les actuacions, el jutge dictarà sentència.

És a dir, el jutge dictarà sentència després d'haver examinat les actuacions.

✓ **Havent llegit** el conveni regulador de la separació, el compareixent en ratifica el contingut.

és a dir, el compareixent ratifica el conveni després d'haver-lo llegit o bé perquè l'ha llegit i hi està d'acord.

El gerundi simple és molt més problemàtic. En el llenguatge jurídic hi ha molta tendència a utilitzar-lo, la majoria de vegades de forma incorrecta.

Per saber si un gerundi simple és correcte hem de tenir presents aquestes consideracions generals:

- Sol o amb complement, acostuma a formar una oració subordinada que fa la funció de complement adverbial de l'oració principal, és a dir, **funciona com un adverbi**, de la mateixa manera que el participi fa d'adjectiu i l'infinitiu, de substantiu:

✓ El jutge motiva la decisió aplicant l'article 76.2 de la Llei general penitenciària.

✓ El jutge motiva la decisió **legalment**.

Per això, en aquesta funció (valor adverbial del gerundi), en què sol indicar la manera de dur a terme l'acció que expressa el verb principal, se'l pot identificar preguntant al verb principal: *Com...?*

- ✓ La lletrada ha obert l'acte **donant** la paraula a la part actora.

Com ha obert l'acte, la lletrada? La resposta és: *donant la paraula a la part actora*. Per tant, el gerundi és correcte.

- ✗ La lletrada ha suspès l'acte **ajornant-lo** per a la setmana vinent.

Com ha suspès l'acte, la lletrada? La resposta no pot ser: *ajornant-lo per a la setmana vinent*. En aquest cas el gerundi no expressa la manera de suspendre l'acte (a diferència del que passava en l'exemple anterior), sinó que expressa una acció que n'és la conseqüència. Per tant, és incorrecte i cal substituir-lo per un verb conjugat:

- ✓ La lletrada ha suspès l'acte **i l'ha ajornat** per a la setmana vinent.

▪ El gerundi expressa **una acció simultània o anterior** en el temps a l'acció expressada en l'oració principal:

- ✓ El magistrat jutja **valorant** els fets i els raonaments jurídics.
- ✓ La lletrada de l'Administració de justícia dona fe de les actuacions **signant** els documents judicials.
- ✓ L'agent judicial compleix l'ordre del jutge **embargant** els béns de la part executada.
- ✓ L'acusat es va fer un tall a la mà **espanyant** la porta principal de l'edifici.

Per assegurar-nos que l'acció del gerundi no és posterior a l'acció expressada en l'oració principal, podem fer la prova de posar-lo abans del verb principal. Si la frase resultant no perd o canvia el sentit, com en aquests casos, vol dir que el gerundi és correcte.

- ✓ **Valorant** els fets i els raonaments jurídics, el magistrat jutja.
- ✓ **Signant** els documents judicials, la lletrada de l'Administració de justícia dona fe de les actuacions.

- ✓ **Embargant** els béns de la part executada, l'agent judicial compleix l'ordre del jutge.
- ✓ **Espanyant** la porta principal de l'edifici, l'acusat es va fer un tall a la mà.

Noteu que, de fet, aquests gerundis de simultaneïtat també tenen valor adverbial, atès que també responen a la pregunta *com?*

■ Usos incorrectes del gerundi

- **El gerundi és incorrecte quan expressa una acció posterior a la del verb principal o que n'és la conseqüència (gerundi de posterioritat o de conseqüència).**

- ✗ La policia va detenir el denunciat, **instruint-se** les diligències corresponents.

L'acció d'instruir les diligències és posterior al fet de detenir la persona imputada, per la qual cosa el gerundi en aquest cas és incorrecte. Per evitar aquesta incorrecció, en comptes d'unir les accions amb un gerundi, podem fer-ho mitjançant la conjunció *i*, o bé amb algun signe de puntuació, i substituint el gerundi pel mateix verb en forma personal.

- ✓ La policia va detenir el denunciat **i es van instruir** les diligències corresponents.

- ✓ La policia va detenir el denunciat. **Posteriorment** es van instruir les diligències corresponents.

En alguns casos poden ser aconsellables altres solucions, com ara l'ús de *per*, *per la qual cosa* o *com que* a començament de frase.

- ✗ No hi va haver quòrum, **quedant** desconvocada immediatament la reunió de la junta de propietaris.

Atès que l'acció expressada pel gerundi (*quedant desconvocada la reunió*) és conseqüència de l'acció expressada pel verb principal (*no haver-hi quòrum*), cal corregir-lo fent servir una construcció com la següent, que indica clarament la conseqüència de l'acció principal.

- ✓ No hi va haver quòrum, **per la qual cosa** la reunió de la junta de propietaris va quedar desconvocada immediatament.

Fixeu-vos ara en els exemples següents. Si fem la prova que hem comentat abans d'invertir l'ordre de l'oració principal i la subordinada, comprovem que no tenen sentit. Els gerundis són, doncs, incorrectes.

- ✗ L'empresari va fugir amb els diners, **detenint-lo** la policia a l'aeroport.
✗ **Detenint-lo** la policia a l'aeroport, l'empresari va fugir amb els diners.
✓ L'empresari va fugir amb els diners **i la policia el va detenir** a l'aeroport.
- ✗ L'acusat va lligar la jove, **cridant** aquesta, **acudint-hi** poc després la policia.
✗ **Cridant** la jove, **acudint-hi** poc després la policia, l'acusat la va lligar.
✓ L'acusat va lligar la jove; aquesta **va cridar i la policia va acudir-hi** poc després.

- ✗ La jutgessa exhorta les parts que arribin a un acord amistós, **aconseguint** conciliar-les en els termes següents.
- ✗ **Aconseguint** conciliar-les en els termes següents, la jutgessa exhorta les parts que arribin a un acord amistós.
- ✓ La jutgessa exhorta les parts que arribin a un acord amistós. **Aconsegueix** conciliar-les en els termes següents.

▪ **El gerundi és incorrecte quan serveix per coordinar dues accions (gerundi copulatiu).**

El gerundi serveix per expressar una relació de subordinació respecte del verb principal, i no pas de coordinació. Si podem convertir l'oració de gerundi en una oració independent sense canviar el sentit inicial de tota la construcció, significa que ens trobem davant d'un gerundi copulatiu que cal corregir.

- ✗ Esbrineu el parador de la persona denunciada, **essent** el seu últim domicili conegut el carrer del Puig, 1, de Vic.
- ✗ La demandant afirma que en aquell moment vivia amb el marit, **insistent** que en aquest punt ell menteix.

Per solucionar aquesta incorrecció cal separar clarament les dues frases, amb la conjunció /o bé amb un punt.

- ✓ Esbrineu el parador de la persona denunciada. El seu últim domicili conegut és al carrer del Puig, 1, de Vic.
- ✓ La demandant afirma que en aquell moment vivia amb el marit **i insisteix** que en aquest punt ell menteix.

En el llenguatge jurídic és molt freqüent utilitzar el gerundi per enllaçar accions judicials tan lligades que interpretem com a accions simultànies. Seria el cas, per exemple, de citar algú i advertir-lo dels drets que té, de notificar una resolució i fer saber els recursos que s'hi poden interposar, o bé d'estendre una testimoniança i inserir-ne l'original al llibre de registre. En realitat, però, es tracta d'accions consecutives, físicament impossibles d'executar alhora.

✗ Citeu l'acusat **advertint-lo** que si no compareix serà multat.

✓ Citeu l'acusat **i advertiu-lo** que si no compareix serà multat.

- **El gerundi és incorrecte quan té un valor especificatiu (gerundi especificatiu), en lloc d'explicatiu.**

El gerundi té valor explicatiu, com un adverb. És per això que no són correctes les construccions en què fem funcionar el gerundi com un adjectiu amb valor especificatiu per complementar un nom, per exemple per especificar un tipus de document (*sentència condemnant, interlocutòria disposant...*). Aquests casos s'han de resoldre substituint el gerundi per un adjectiu qualificatiu (*absolutori, denegatòria...*), per una frase introduïda per un relatiu (*en què, que, en el qual, pel qual, mitjançant el qual...*), o bé per la construcció *per + infinitiu*. Cada context determinarà quina és la solució més adient.

✗ Sentència **absolent** l'acusat

✓ Sentència **en què / en la qual / per la qual / mitjançant la qual s'absol** l'acusat

✓ Sentència **que absol** l'acusat

✓ Sentència **absolutòria**

- ✗ La jutgessa ha dictat una interlocutòria **ordenant** la reconstrucció dels fets.
- ✓ La jutgessa ha dictat una interlocutòria **que / en què / en la qual / per la qual / mitjançant la qual ordena** la reconstrucció dels fets.

- ✗ El jutge ha dictat una resolució **requerint** a la sol·licitant que presenti la prova.
- ✓ El jutge ha dictat una resolució **per requerir** a la sol·licitant que presenti la prova.
- ✓ El jutge ha dictat una resolució **en què / en la qual / mitjançant la qual requereix** a la sol·licitant que presenti la prova.